

Lezione — Modulo D13: Il Pacchetto Digitale Europeo (DSA, DMA, Data Act)

Corso: Diritto dell'Informatica T **Materiale:** 13_DirInfo_2026_DSA_DMA_DataAct.pdf · Schemi utili per ripasso-20260521 (1)/13_PacchettoDigitaleEuropeo.pdf **Normative di riferimento:** Reg. (UE) 2022/2065 (DSA) · Reg. (UE) 2022/1925 (DMA) · Reg. (UE) 2023/2854 (Data Act)

Obiettivo

Saper spiegare le finalità, i destinatari e gli obblighi principali di DSA, DMA e Data Act, distinguendo con precisione i tre regolamenti — che si affiancano senza sovrapporsi — e il loro coordinamento con il GDPR.

Quadro d'insieme (leggere prima di tutto il resto)

I tre regolamenti rispondono a tre domande diverse: [fonte: PDF]

Regolamento	Domanda	Parola chiave
DSA (2022/2065)	Cosa può stare online?	Intermediari, contenuti, responsabilità
DMA (2022/1925)	Come si compete nei mercati digitali?	Gatekeeper, mercati, concorrenza
Data Act (2023/2854)	Chi controlla i dati generati dai dispositivi?	IoT, portabilità, accesso

Tutti e tre: applicazione **extraterritoriale** (valida per chi opera nell'UE indipendentemente dalla sede), coordinamento con il GDPR, Commissione europea con ampi poteri di vigilanza.

Attenzione alla distinzione: Lorenzo tende a fondere concetti separati. VLOP (DSA) gatekeeper (DMA). Sono criteri diversi, obblighi diversi, autorità diverse. Una piattaforma come Meta è contemporaneamente VLOP (per numero di utenti, DSA) e gatekeeper (per fatturato e posizione di mercato, DMA) — ma le due qualifiche si applicano per ragioni diverse e producono obblighi diversi.

PARTE I — Digital Services Act (DSA)

Reg. (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022 [fonte: PDF]

Aggiorna e sostituisce gli artt. 12-15 della Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) per il mercato unico dei servizi digitali.

Obiettivi principali: [fonte: PDF] - Garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile - Proteggere i diritti fondamentali degli utenti (libertà di espressione, privacy, non discriminazione) -

Contrastare la diffusione di contenuti illegali, disinformazione e manipolazione online - Rafforzare la responsabilità e trasparenza dei servizi intermediari - Promuovere innovazione e crescita del mercato digitale UE

Principio cardine: «ciò che è illegale offline è illegale online» [fonte: PDF]

Tappe e applicabilità [fonte: PDF]

Data	Cosa
16 novembre 2022	Entrata in vigore del Regolamento
25 agosto 2023	Applicazione anticipata alle VLOP e VLOSE designate dalla Commissione
17 febbraio 2024	Applicazione generale a tutti i servizi intermediari
1 luglio 2025	Codice di condotta sulla disinformazione integrato nel quadro DSA per VLOP e VLOSE

Vigilanza: - **DSC nazionale** (Coordinatore dei Servizi Digitali): vigila su tutti gli intermediari — in Italia: AGCOM - **Commissione europea:** vigilanza esclusiva sulle VLOP e VLOSE - **Comitato europeo per i servizi digitali:** coordinamento tra DSC

Ambito di applicazione — i 6 livelli [fonte: PDF]

Si applica ai «servizi della società dell'informazione» che agiscono come intermediari tra utenti e contenuti/beni/servizi, se offerti a destinatari nell'UE (indipendentemente dalla sede del fornitore).

Categorie di servizi regolati (dalla meno alla più obbligata):

Categoria	Esempi	Obblighi
Mere conduit	ISP, provider di accesso internet, registri di domini	Minimi
Caching	Proxy, CDN	Minimi
Hosting	Cloud, web hosting, server dedicati	Obblighi aggiuntivi
Piattaforme online	Marketplace, social network, app store (es. Amazon, Meta, Apple App Store)	Obblighi aggiuntivi
VLOP (> 45 mln utenti UE)	Facebook, YouTube, TikTok, Amazon Store	Obblighi massimi
VLOSE (< 45 mln utenti UE)	Google Search, Bing	Obblighi massimi

Esenzioni: microimprese e piccole imprese (< 50 dipendenti, < 10 mln € fatturato) — obblighi ridotti [fonte: PDF]

Esenzione di responsabilità (safe harbour) [fonte: PDF]

Il DSA mantiene il principio di esenzione dalla responsabilità per i contenuti degli utenti, già previsto dalla Direttiva e-commerce, a condizione che l'intermediario:

- **Mere conduit** (art. 4): non avvii, non selezioni il destinatario, non modifichi le informazioni trasmesse
- **Caching** (art. 5): agisca tempestivamente per rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti illegali appena ne venga a conoscenza
- **Hosting** (art. 6): agisca prontamente dopo aver ricevuto una segnalazione e non abbia conoscenza effettiva dell'illecito

Principio del «buon samaritano» (art. 7): le indagini volontarie condotte in buona fede per rilevare contenuti illegali NON fanno perdere l'esenzione. [fonte: PDF]

La ratio: se le indagini volontarie facessero perdere l'esenzione, nessun intermediario avrebbe incentivo a cercare contenuti illegali spontaneamente.

Nessun obbligo generale di sorveglianza (art. 8): vietato imporre agli intermediari di monitorare in modo generalizzato i contenuti. [fonte: PDF]

Obblighi comuni a tutti gli intermediari (artt. 11-15) [fonte: PDF]

- **Punto di contatto unico:** identificare un referente per le comunicazioni con le autorità e con gli utenti
- **Rappresentante legale nell'UE:** per i fornitori stabiliti fuori dall'UE
- **Relazione annuale sulla trasparenza:** pubblicare ogni anno una relazione sull'attività di moderazione dei contenuti
- **Ordini delle autorità:** ottemperare agli ordini di rimozione di contenuti illegali o di accesso alle informazioni degli Stati membri

Obblighi aggiuntivi per i servizi di hosting (artt. 16-18): [fonte: PDF] - **Meccanismo di segnalazione (notice & action):** consentire a chiunque di segnalare contenuti illegali e agire prontamente - **Notifica all'utente** della decisione di rimozione e possibilità di ricorso interno

Obblighi per le piattaforme online (artt. 19-32) [fonte: PDF]

- **Segnalatori attendibili** (art. 22): priorità di trattamento per segnalazioni da soggetti certificati (ONG, autorità pubbliche, associazioni di categoria)
- **Misure anti-abuso** (art. 23): sospensione dei segnalatori o destinatari che abusano sistematicamente del sistema di segnalazione
- **Trasparenza della pubblicità online** (art. 26): indicare chiaramente che si tratta di un annuncio, per conto di chi e perché viene mostrato all'utente
- **Divieto di pubblicità targettizzata basata su categorie speciali di dati** (es. origine etnica, salute, orientamento sessuale) — art. 26 §3
- **Divieto di pubblicità targettizzata rivolta a minori** (art. 28 §2)
- **Sistemi di raccomandazione** (art. 27): spiegare i criteri principali, offrire almeno un'opzione non basata sulla profilazione
- **Risoluzione extragiudiziale delle controversie** (art. 21): accesso a organismi certificati di risoluzione alternativa

Divieto di dark pattern — art. 25 [fonte: PDF]

I fornitori di piattaforme online NON possono progettare, organizzare o gestire le proprie interfacce online in modo tale da: - Ingannare o manipolare i destinatari del servizio - Falsare o compromettere materialmente la capacità di prendere decisioni libere e informate

Esempi di dark pattern vietati: [fonte: PDF] - Pulsanti di dissenso nascosti o difficili da raggiungere - Richieste di conferma ripetute («confirm shaming») - Preimpostazione di opzioni a favore del fornitore - Interfacce che inducono urgenza fittizia

Connessione con D12 (AI Act): il divieto di dark pattern del DSA si sovrappone parzialmente al divieto di tecniche manipolative (pratica 1, rischio inaccettabile). La differenza: l'AI Act vieta le tecniche subliminali/manipolative realizzate tramite sistemi AI; il DSA vieta i dark pattern nell'interfaccia indipendentemente dall'uso dell'IA.

Protezione dei minori — art. 28 [fonte: PDF]

Le piattaforme accessibili ai minori devono adottare misure adeguate per garantire un elevato livello di riservatezza, sicurezza e protezione.

Divieti assoluti: - Divieto di presentare pubblicità basata su profilazione ai minori - Divieto di interfacce progettate per sfruttare le debolezze dei minori (dark pattern aggressivi)

Obblighi per le VLOP: - Valutazione specifica dei rischi per i minori nella valutazione annuale dei rischi sistemici - Misure di attenuazione specifiche (parental control, impostazioni di default più sicure)

Il DSA non richiede verifica dell'età obbligatoria, ma i fornitori che rivolgono servizi ai minori devono prendere misure adeguate. [fonte: PDF]

Caso pratico — TikTok: Nel febbraio 2024, la Commissione europea ha aperto un'indagine formale contro TikTok (VLOP designata) per sospette violazioni del DSA in merito alla protezione dei minori, alla trasparenza degli algoritmi di raccomandazione e all'accesso dei ricercatori ai dati. Rilevanza didattica: primo caso di applicazione del DSA a piena operatività; dimostra il meccanismo di supervisione della Commissione sulle VLOP. [fonte: PDF]

Obblighi per VLOP e VLOSE (artt. 33-43) [fonte: PDF]

- **Valutazione annuale dei rischi sistemici** (art. 34): rischi derivanti dal funzionamento e dall'uso del servizio — diffusione di contenuti illegali, effetti negativi su diritti fondamentali, disinformazione, violenza di genere, salute pubblica
- **Misure di attenuazione dei rischi** (art. 35): adattamento dei sistemi di raccomandazione, moderazione dei contenuti, cooperazione con le autorità, limitazioni sulla pubblicità mirata
- **Audit indipendenti** (art. 37): audit annuali sulla conformità, condotti da revisori esterni accreditati
- **Accesso ai dati ai ricercatori** (art. 40): obbligo di condividere i dati con i ricercatori accademici accreditati per analizzare i rischi sistemici
- **Responsabile della conformità** (art. 41): nomina di uno o più responsabili interni indipendenti con competenze specifiche
- **Trasparenza degli algoritmi di raccomandazione** (art. 38): consentire agli utenti di optare per un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione

- **Repository degli annunci pubblicitari** (art. 39): pubblicare e mantenere archivi accessibili al pubblico di tutti gli annunci mostrati, per almeno un anno

VLOP designate (dall'elenco dal 2023): Facebook, Instagram, TikTok, Twitter/X, LinkedIn, YouTube, Snapchat, Pinterest, Amazon Store, Booking.com, Apple App Store, Google Play, Zalando, Wikipedia, AliExpress. **VLOSE:** Bing, Google Search. [fonte: PDF]

Sistema sanzionatorio DSA [fonte: PDF]

Violazione	Sanzione
Violazione degli obblighi del Regolamento	Fino al 6% del fatturato mondiale annuo
Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti	Fino all' 1% del fatturato mondiale annuo
Penalità di mora	Fino al 5% del fatturato medio giornaliero mondiale per ogni giorno di inadempienza

In caso di inadempienza sistematica: misure comportamentali o strutturali; per violazioni gravi e reiterate che minaccino la vita o la sicurezza: accesso temporaneo alla piattaforma limitato per specifici destinatari. [fonte: PDF]

PARTE II — Digital Markets Act (DMA)

Reg. (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022 [fonte: PDF]

Obiettivo: garantire mercati digitali equi e contendibili, impedendo che pochi operatori controllino gli accessi essenziali a danno di concorrenti e consumatori. [fonte: PDF]

Logica ex ante (preventiva): a differenza del diritto antitrust tradizionale, il DMA non aspetta che si verifichi un danno concorrenziale: impone obblighi e divieti precauzionali a chi controlla snodi essenziali del mercato digitale. [fonte: PDF]

Questa è la distinzione più importante del DMA: il diritto antitrust tradizionale interviene ex post (dopo aver accertato l'abuso); il DMA interviene ex ante (prima che il danno avvenga), imponendo obblighi precauzionali strutturali.

Timeline [fonte: PDF]

Data	Evento
1 novembre 2022	Entrata in vigore
2 maggio 2023	Applicazione generale
6 settembre 2023	Designazione dei primi gatekeeper (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft + in seguito Booking)
7 marzo 2024	Gatekeeper designati obbligati a conformarsi a tutti gli obblighi del DMA

Il concetto di gatekeeper [fonte: PDF]

Gatekeeper: un'impresa che gestisce uno o più «servizi di piattaforma di base» (CPS) e soddisfa i seguenti **criteri cumulativi** (art. 3):

1. **Impatto significativo nel mercato interno:** fatturato annuo 7,5 mld € nell'UE negli ultimi 3 esercizi, OPPURE capitalizzazione di mercato 75 mld €; servizio in 3 Stati membri
2. **Ruolo di gateway:** 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE e 10.000 utenti commerciali attivi annui
3. **Posizione consolidata e duratura:** la posizione è o sarà stabilmente consolidata (anche soggetti «emergenti» possono essere designati)

Gatekeeper designati (2023-2024): Alphabet, Amazon, Apple, Booking, ByteDance, Meta, Microsoft → 23 CPS complessivamente designati. [fonte: PDF]

Distinzione critica — VLOP vs gatekeeper: il criterio di designazione è diverso.
VLOP (DSA): 45 mln di utenti attivi mensili nell'UE, indipendentemente dal fatturato.
Gatekeeper (DMA): deve soddisfare tre criteri cumulativi, tra cui fatturato 7,5 mld €
O capitalizzazione 75 mld €. Una piattaforma con 50 mln di utenti UE ma piccolo fatturato è VLOP, non gatekeeper.

Servizi di piattaforma di base (CPS) — art. 2 §2 [fonte: PDF]

Il DMA si applica alle piattaforme che forniscono i seguenti CPS: - Servizi di intermediazione online (marketplace): es. Amazon Marketplace, Google Shopping - Motori di ricerca online: es. Google Search, Bing - Sistemi operativi: es. Android, iOS, Windows - Browser web: es. Chrome, Safari - Servizi di cloud computing: es. AWS, Azure, Google Cloud - Servizi di comunicazione interpersonale numero-indipendenti: es. WhatsApp, Messenger, iMessage - Piattaforme di condivisione video: es. YouTube, TikTok - Social network: es. Facebook, Instagram, LinkedIn - Servizi pubblicitari: es. Google Ads, Meta Ads (se legati a un CPS gatekeeper) - Assistenti virtuali: es. Siri, Alexa, Google Assistant

Obblighi dei gatekeeper — «do's» (art. 6) [fonte: PDF]

- **Interoperabilità:** garantire che le funzioni base dei servizi di messaggistica (es. WhatsApp) siano interoperabili con servizi di terzi che ne facciano richiesta
- **Portabilità dei dati:** consentire agli utenti finali e commerciali di portare i propri dati a servizi concorrenti (in tempo reale e gratuitamente)
- **Accesso ai dati di performance:** fornire agli inserzionisti e agli editori l'accesso ai dati sulle loro campagne pubblicitarie e sulle performance sulla piattaforma
- **Notifica acquisizioni:** informare la Commissione di tutte le acquisizioni e fusioni realizzate
- **Trasparenza degli algoritmi di ranking:** fornire informazioni chiare sui criteri di posizionamento per gli utenti commerciali
- **Accesso alle app store:** consentire agli sviluppatori di accedere alle stesse API e funzionalità disponibili al gatekeeper

Divieti per i gatekeeper — «don'ts» (artt. 5-7) [fonte: PDF]

- **Self-preferencing:** vietato classificare i propri prodotti/servizi in modo più favorevole rispetto a quelli di terzi (es. Google Shopping nei risultati di Google Search)

- **Anti-steering:** vietato impedire agli utenti commerciali di informare i propri clienti di offerte più convenienti fuori dalla piattaforma (es. app store di Apple/Google)
- **Bundling forzato:** vietato obbligare gli utenti a installare o usare servizi del gatekeeper come condizione per accedere ad altri (es. preinstallazione obbligatoria non rimovibile)
- **Tracciamento senza consenso:** vietato combinare dati personali provenienti da diversi CPS o da siti terzi ai fini di pubblicità mirata, salvo consenso effettivo dell'utente
- **Piattaforme di pagamento:** vietato impedire agli sviluppatori di usare piattaforme di pagamento di terzi per la vendita di app
- **Lock-in:** vietato ostacolare la disinstallazione di software/app preinstallate

Designazione e procedura [fonte: PDF]

- Il fornitore che raggiunge le soglie quantitative deve **notificare alla Commissione entro 2 mesi**
- La Commissione emette la decisione di designazione entro **45 giorni lavorativi** dalla notifica completa
- Dopo la designazione, il gatekeeper ha **6 mesi** per conformarsi agli obblighi del DMA
- **Riesame periodico:** almeno ogni 3 anni dello status di gatekeeper
- **Vigilanza:** la Commissione europea ha competenza esclusiva sull'applicazione del DMA (art. 38); ampi poteri investigativi: ispezioni, richiesta di informazioni, audit tecnici, indagini di mercato

Sistema sanzionatorio DMA [fonte: PDF]

Violazione	Sanzione
Violazione di obblighi o divieti	Fino al 10% del fatturato totale mondiale dell'anno precedente
Violazione ripetuta (recidiva)	Fino al 20% del fatturato totale mondiale
Penalità di mora	Fino al 5% del fatturato medio giornaliero mondiale

Misure strutturali in caso di inosservanza sistematica (art. 18): se il gatekeeper viola gli obblighi per 3 volte in 8 anni, la Commissione può imporre rimedi comportamentali e strutturali — come ultima risorsa: obbligo di vendere una (parte della) propria attività o divieto di acquisire nuovi servizi. [fonte: PDF]

Confronto DMA vs antitrust tradizionale: il DMA prevede sanzioni più rapide e prescinde dalla prova di un abuso di posizione dominante caso per caso. [fonte: PDF]

Caso pratico — Apple e il mercato delle app: Il 4 marzo 2024 la Commissione ha aperto indagini formali contro Apple per sospette violazioni del DMA, tra cui: anti-steering nell'App Store; browser choice screen non conforme al DMA; accesso insufficiente alle funzioni NFC da parte di app di terzi per i pagamenti digitali. Primo caso DMA contro un gatekeeper; dimostra la portata dell'approccio ex ante rispetto al diritto antitrust. [fonte: PDF]

Caso pratico — Google Shopping e self-preferencing: Nel 2017 (pre-DMA), la Commissione multò Google di 2,42 mld € per aver favorito Google Shopping nei risultati di ricerca. Con il DMA, il self-preferencing è ora vietato ex ante per tutti i gatekeeper: non è più necessario dimostrare la

posizione dominante e l'abuso caso per caso. Questo caso ha ispirato l'art. 6 §5 del DMA. [fonte: PDF]

PARTE III — Data Act

Reg. (UE) 2023/2854 del 13 dicembre 2023 [fonte: PDF]

Tappa	Data
Entrata in vigore	11 gennaio 2024
Obblighi principali applicabili	12 settembre 2025
Requisiti «data access by design» per nuovi prodotti connessi	12 settembre 2026

Obiettivo: rendere i dati generati da prodotti connessi (IoT) e servizi correlati più accessibili e circolanti, per creare un vero mercato unico europeo dei dati equo e interoperabile. [fonte: PDF]

Il Data Act si inserisce nella **strategia europea dei dati**, accanto a: [fonte: PDF] - GDPR (2016/679): protezione dei dati personali - Data Governance Act (2022/868): condivisione volontaria dei dati - DMA (2022/1925): portabilità dei dati sulle piattaforme gatekeeper

Ambito di applicazione [fonte: PDF]

Si applica a (art. 1): - Produttori di prodotti connessi immessi sul mercato dell'UE e i loro fornitori di servizi correlati - Titolari dei dati che mettono a disposizione dati ai destinatari nell'UE - Destinatari dei dati nell'UE - Fornitori di servizi di trattamento dei dati (cloud, edge) ai clienti nell'UE - Enti pubblici degli Stati membri e istituzioni UE che richiedono dati ai titolari in situazioni eccezionali

Definizioni chiave: [fonte: PDF] - **Prodotto connesso:** oggetto che raccoglie e trasmette dati (es. auto connessa, smartwatch, macchinario industriale, contatore smart, elettrodomestico connesso) - **Utente:** chi possiede/noleggia/usa il prodotto connesso (consumatore o impresa) - **Titolare dei dati:** chi ha il diritto/obbligo di utilizzare e mettere a disposizione i dati (es. il produttore)

Escluse: microimprese e piccole imprese (< 50 dip., < 10 mln € fatturato) salvo eccezioni; dati protetti da segreto commerciale; dati derivati. [fonte: PDF]

Diritto di accesso ai dati da prodotti connessi (cap. II) [fonte: PDF]

Diritto di accesso dell'utente (artt. 4-6):

L'utente di un prodotto connesso ha il diritto di accedere, in modo **gratuito**, sicuro e — ove tecnicamente possibile — in **tempo reale**, ai dati generati dall'uso del prodotto connesso e dai servizi correlati. I dati devono essere messi a disposizione in un formato **strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico** (machine-readable). [fonte: PDF]

Obblighi del produttore: [fonte: PDF] - Informare precontrattualmente l'utente: tipo, formato, volume dei dati generati; se e come sono accessibili al produttore - **Progettazione by default** (art. 4 §1): i prodotti devono essere progettati per permettere l'accesso predefinito dell'utente ai propri dati — obbligo dal 12 settembre 2026 - I dati non possono essere usati dal produttore per

trarre conclusioni sulla posizione economica, sullo stato di salute, sulle preferenze dell'utente **senza consenso** (art. 4 §13)

Condivisione dati con terzi (cap. II-III) [fonte: PDF]

Diritto dell'utente di condividere dati con terzi (art. 5):

Su richiesta dell'utente, il titolare dei dati deve condividere i dati con **terzi designati dall'utente** (imprese o persone fisiche), a condizioni **FRAND** (eque, ragionevoli e non discriminatorie). I terzi che ricevono i dati possono usarli solo per le **finalità concordate con l'utente** (art. 6). [fonte: PDF]

Condivisione dati B2B obbligatoria (cap. III, artt. 8-12): [fonte: PDF] - Obbligo di condivisione tra imprese a condizioni FRAND, qualora previsto da atti legislativi UE o nazionali - **Compensazione equa:** il titolare dei dati può richiedere una compensazione per la messa a disposizione (valutata come costo marginale) - **Tutela segreti commerciali:** il titolare dei dati può rifiutare la condivisione se dimostra che comporterebbe la divulgazione di segreti commerciali non adeguatamente tutelabili

Clausole contrattuali abusive e protezione delle PMI (cap. IV) [fonte: PDF]

Una clausola contrattuale tra imprese è **abusiva** se: - Esclude o limita in modo manifestamente eccessivo la responsabilità della parte che impone la clausola per danni causati a seguito dell'inadempimento degli obblighi contrattuali - Esclude i mezzi di ricorso della parte che riceve i dati in caso di mancato rispetto dei requisiti relativi alla qualità dei dati - Concede alla parte che impone la clausola il diritto di modificare **unilateralmente** le condizioni del contratto

Accesso dei soggetti pubblici ai dati privati (cap. V) [fonte: PDF]

Gli enti pubblici (e la Commissione) possono richiedere ai titolari privati dati necessari per: - Risposta a **emergenze pubbliche** (calamità naturali, pandemie, grandi incidenti) - Prevenzione o ripristino in caso di **crisi eccezionale** (es. black-out, interruzione di infrastrutture critiche) - Svolgimento di un **compito di interesse pubblico** esplicitamente previsto dalla legge

Condizioni e garanzie: [fonte: PDF] - La richiesta deve essere necessaria, proporzionata e motivata; il titolare non può rifiutare senza giustificazione; i dati non possono essere usati per usi commerciali o condivisi senza consenso - Il titolare dei dati riceve **compensazione equa** (valutata come costo di messa a disposizione) - I dati devono essere **cancellati** una volta esaurito lo scopo della richiesta

Portabilità e switching tra servizi cloud (cap. VI) [fonte: PDF]

Obiettivo: eliminare il **vendor lock-in** nei servizi cloud (IaaS, PaaS, SaaS).

Obblighi dei fornitori di cloud: [fonte: PDF] - Eliminare barriere tecniche, contrattuali e commerciali che rendono difficile il passaggio a un concorrente (switching) - Garantire **equivalenza funzionale** durante la migrazione dei dati e delle risorse digitali - Consentire la **disaggregazione dei servizi** (ove tecnicamente fattibile) - **Abolizione graduale delle switching fees:** da settembre 2025 riduzione; dal 12 settembre 2027 gratuite

Interoperabilità: i fornitori di servizi di trattamento dati devono adottare standard tecnici e specifiche per garantire l'interoperabilità. La Commissione può specificare standard armonizzati

obbligatorie tramite atti di esecuzione. [fonte: PDF]

Trasferimento internazionale di dati non personali (cap. VII) [fonte: PDF]

I fornitori di servizi cloud che trattano dati non personali nell'UE devono adottare misure tecniche e organizzative per impedire l'accesso non autorizzato da parte di autorità di paesi terzi.

Se un'autorità di un paese terzo ordina il trasferimento di dati non personali, il fornitore deve: - Informare il cliente prima di trasferire i dati (salvo divieto legale) - Contestare l'ordine se viola il diritto UE o di uno Stato membro - Non trasferire i dati se l'ordine è manifestamente contrario all'ordine pubblico dell'UE

Connessione con il GDPR: per i dati personali rimangono pienamente vigenti le norme del GDPR; il Data Act copre solo i dati non personali o aggiunge norme ai dati misti. [fonte: PDF]

Governance e sanzioni Data Act [fonte: PDF]

- Ogni Stato membro deve designare un'autorità competente (può coincidere con il Garante privacy o altra autorità settoriale)
- Coordinamento tramite **Comitato europeo per i dati (EDIB)**
- Il Regolamento **non fissa un massimale comune**: richiede sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» — ogni Stato membro definisce le proprie
- **Rapporto con GDPR**: in caso di conflitto tra Data Act e GDPR, **prevalgono le norme GDPR** (art. 1 §5)

Caso pratico — auto connessa: Un automobilista acquista un veicolo connesso. Il produttore raccoglie continuamente dati (velocità, consumo, posizione, stile di guida, dati diagnostici). L'officina indipendente non riesce ad accedere ai dati tecnici del veicolo, disponibili solo tramite strumenti certificati dal produttore a costi elevati. Con il Data Act: l'automobilista ha il diritto di richiedere al produttore i propri dati di utilizzo in formato machine-readable; può condividerli con l'officina di fiducia; il produttore non può usare i dati di utilizzo per svantaggiare l'utente o per finalità non concordate. Lo stesso principio si applica a: macchinari industriali, elettrodomestici smart, dispositivi medici connessi, contatori smart, droni, edifici intelligenti. [fonte: PDF]

Quadro d'insieme e coordinamento con GDPR

I tre regolamenti si affiancano senza sovrapporsi [fonte: PDF]

	DSA	DMA	Data Act
Chi regola	Intermediari online	Gatekeeper (grandi piattaforme)	Produttori di prodotti connessi + cloud
Cosa regola	Contenuti, responsabilità, moderazione	Struttura dei mercati digitali	Accesso e circolazione dei dati IoT
Autorità di vigilanza	Commissione (VLOP/VLOSE) + DSC nazionale	Commissione (competenza esclusiva)	Autorità nazionale designata + EDIB
Sanzione massima	6% fatturato mondiale	10% / 20% in caso di recidiva	Sanzioni nazionali «efficaci»

In comune per tutti e tre: [fonte: PDF] - Applicazione extraterritoriale (valida per chi opera nell'UE, indipendentemente dalla sede) - Coordinamento con il GDPR - Commissione europea con ampi poteri di vigilanza

Coordinamento con GDPR: - In caso di conflitto con il Data Act, prevalgono le norme GDPR - DSA: il divieto di pubblicità targetizzata su categorie speciali di dati si sovrappone all'art. 9 GDPR - DMA: il divieto di tracciamento senza consenso per pubblicità mirata rispecchia il principio di consenso del GDPR

Obiettivo finale: creare uno spazio digitale europeo sicuro, equo, aperto e centrato sull'utente. [fonte: PDF]

Domande di Autoverifica

1. Qual è la differenza tra un VLOP (DSA) e un gatekeeper (DMA)? Una stessa piattaforma può essere entrambi? Fai un esempio.
 2. Cos'è il safe harbour (esenzione di responsabilità) nel DSA? Come si applica diversamente a mere conduit, caching e hosting? Cosa cambia con il principio del «buon samaritano» e con il divieto di sorveglianza generalizzata?
 3. Illustra i principali obblighi («do's») e divieti («don'ts») dei gatekeeper secondo il DMA. Perché il DMA è considerato «ex ante» rispetto al diritto antitrust tradizionale?
 4. Cos'è un «prodotto connesso» ai sensi del Data Act? Quali diritti ha l'utente rispetto ai dati generati, e a quali condizioni (FRAND) può condividerli con terzi?
 5. Come coordinano tra loro DSA, DMA e Data Act? Perché si dice che sono «affiancati, non sovrapposti»? Qual è il loro rapporto con il GDPR?
-

Riepilogo

DSA: il principio cardine è «ciò che è illegale offline è illegale online». Il DSA regola gli intermediari con obblighi proporzionati alla loro dimensione (dalla meno obbligata mere conduit alla più obbligata VLOP/VLOSE), mantiene il safe harbour, vieta i dark pattern e la pubblicità profilata ai minori, impone trasparenza sugli algoritmi di raccomandazione.

DMA: la logica è ex ante e preventiva. Il gatekeeper è designato dalla Commissione quando soddisfa tre criteri cumulativi (impatto significativo, ruolo di gateway, posizione consolidata). Ha obblighi strutturali (portabilità, interoperabilità) e divieti assoluti (self-preferencing, anti-steering, bundling forzato, tracciamento senza consenso). Sanzioni: fino al 10% del fatturato mondiale, 20% in caso di recidiva.

Data Act: il principio fondante è che i dati generati dall'uso di un prodotto connesso appartengono — in termini di accesso — all'utente, non al produttore. Il produttore deve consentire l'accesso gratuito e in tempo reale, in formato machine-readable; il passaggio tra fornitori cloud non deve comportare vendor lock-in; le switching fees saranno gratuite dal 12 settembre 2027.

Collegati

- [[Appunti_ModuloD13]]
- [[appunti_moduloD13_pacchetto_digitale]]
- [[speedreview_D13_pacchetto_digitale]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_diritto]] · [[concept_maps]]